P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haga als Bapak Ael Anak Dari Bensi Y Binti
2. Tempat lahir : Tewah
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa Haga als Bapak Ael Anak Dari Bensi Y Binti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAGA als BAPAK AELL anak dari BENSI Y BINTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAGA als BAPAK AELL anak dari BENSI Y BINTI** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan Berat Bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram;

- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari Aluminium bertuliskan CIMEI;
- 1 (satu) buah tabung bekas senter warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk INFINIX X6525 dengan nomor SIM CARD 081251865889 IMEI I 35109346152609 IMEI II 351093461522617;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNKB Honda dengan No. Register KH 2245 HJ No. Rangka MH 1KD1110LK163549 No. Mesin KD11E1162817 warna abu-abu atas nama Haga;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda CRF 150L Warna Hitam Kuning bertulisan nomor 29 dengan No. Rangka MH 1KD1110LK163549 No. Mesin KD11E1162817 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa HAGA als BAPAK AELL anak dari BENSI Y BINTI** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang ada di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin **tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB**, Sdr. Mandor (masuk dalam DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menawarkan 1 paket narkotika jenis shabu agar terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Mandor menjanjikan akan memberikan upah dari hasil penjualan. Namun pada saat itu terdakwa masih berhutang karena terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya terdakwa memaketkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket agar terdakwa dapat menjual kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Pris (masuk dalam DPO) melalui pesan whatsapp karena Sdr. Pris ingin membeli 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan Sdr. Pris meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Rahuyan.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor merk CRF untuk mengantarkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Pris yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dan diikatkan di stang sepeda motor merk CRF. Lalu sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk kemudian diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Mantir dan Saksi Nusa maka didapatlah **1 buah kantong plastik warna hitam yang** di dalam kantong plastik tersebut berisikan **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selain dari itu didapat pula 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Mandor dengan berat kurang lebih 50 gram seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada waktu yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Agustus 2024. Dari 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 10 paket dan 10 paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0521 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0519.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat **0,3325 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144.00/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram.** yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan* Terdakwa HAGA als BAPAK AELL anak dari BENSI Y BINTI *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa HAGA als BAPAK AELL anak dari BENSI Y BINTI** pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor merk CRF untuk mengantarkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Pris (masuk dalam DPO) yang terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dan diikatkan di stang sepeda motor merk CRF. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk kemudian diperiksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Mantir dan Saksi Nusa maka didapatlah **1 buah kantong plastik warna hitam** yang didalamnya terdiri dari **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selain dari itu didapat pula 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Senin **tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB** dari Sdr. Mandor (masuk dalam DPO) dengan cara Sdr. Mandor terlebih dahulu menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** untuk menawarkan 1 paket narkotika jenis shabu agar terdakwa membantu untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Mandor menjanjikan akan memberikan upah dari hasil penjualan. Namun pada saat itu terdakwa masih berhutang karena terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya terdakwa memaketkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket agar terdakwa dapat menjual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Pris (masuk dalam DPO) melalui pesan whatsapp karena Sdr. Pris ingin membeli 14 (empat belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan Sdr. Pris meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Rahuyan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0521 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0519.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat **0,3325 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144.00/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram.**
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tujuh tiga) gram disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram** yang **mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Perbuatan **Terdakwa HAGA als BAPAK AELL anak dari BENSI Y BINTI** ***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU RIFKI HIDAYAT bin H RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut secara langsung dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi berada di lokasi ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan oleh Saksi Nusa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nusa maka didapatlah **1 buah kantong plastik warna hitam yang** di dalam kantong plastik tersebut berisikan **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan maka ada pula didapat 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix. Kemudian terdakwa mengakui sepeda motor merk Honda CRF digunakan oleh terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika dan 1 unit handphone warna biru muda merk infinix merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pris terkait dengan jual beli narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti yang didapatkan, terdakwa mengaku shabu dibeli dari Sdr. Mandor pada hari Senin **tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB** dengan cara Sdr. Mandor menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** untuk menawarkan 1 paket narkotika jenis shabu agar terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Mandor menjanjikan akan memberikan upah dari hasil penjualan. Namun pada saat itu terdakwa masih berhutang karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor merk CRF untuk mengantarkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Pris karena Sdr. Pris sebelumnya telah memesan dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dan diikatkan di stang sepeda motor merk CRF. Lalu sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat dalam perjalanan tersebutlah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa belum sempat menjual narkotika setelah mendapat narkotika tersebut dari Sdr. Mandor.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Mandor dengan berat kurang lebih 50 gram seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada waktu yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Agustus 2024. Dari 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 10 paket dan 10 paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui sepeda motor merk CRF yang terdakwa pakai untuk mengantarkan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui maksud kepemilikan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA GUSTIANOR bin MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut secara langsung dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi dan Saksi Rifki serta anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan oleh Saksi Nusa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi dan Saksi Rifki serta anggota kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nusa maka didapatlah **1 buah kantong plastik warna hitam yang** di dalam kantong plastik tersebut berisikan **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan maka ada pula didapat 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix. Kemudian terdakwa mengakui sepeda motor merk Honda CRF digunakan oleh terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika dan 1 unit handphoe warna biru muda merk infinix merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pris terkait dengan jual beli narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti yang didapatkan, terdakwa mengaku shabu dibeli dari Sdr. Mandor pada hari Senin **tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB** dengan cara Sdr. Mandor menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** untuk menawarkan 1 paket narkotika jenis shabu agar terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Mandor menjanjikan akan memberikan upah dari hasil penjualan. Namun pada saat itu terdakwa masih berhutang karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor merk CRF untuk mengantarkan 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat belas) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Pris karena Sdr. Pris sebelumnya telah memesan dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dan diikatkan di stang sepeda motor merk CRF. Lalu sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat dalam perjalanan tersebutlah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa belum sempat menjual narkotika setelah mendapat narkotika tersebut dari Sdr. Mandor.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Mandor dengan berat kurang lebih 50 gram seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada waktu yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Agustus 2024. Dari 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 10 paket dan 10 paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui sepeda motor merk CRF yang terdakwa pakai untuk mengantarkan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui maksud kepemilikan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NUSA L YOHANES als BAPAK YAYU anak dari L YOHANES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan secara langsung dalam penggeledahan terdakwa di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi Rifiki dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Saksi Rifki dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi maka didapatlah **1 buah kantong plastik warna hitam yang** di dalam kantong plastik tersebut berisikan **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan maka ada pula didapat 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix. Kemudian terdakwa mengakui sepeda motor merk Honda CRF digunakan oleh terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika dan 1 unit handphoe warna biru muda merk infinix merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pris terkait dengan jual beli narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti yang didapatkan, terdakwa mengaku shabu dibeli dari Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mandor pada hari Senin **tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB** dengan cara Sdr. Mandor menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** untuk menawarkan 1 paket narkotika jenis shabu agar terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Mandor menjanjikan akan memberikan upah dari hasil penjualan. Namun pada saat itu terdakwa masih berhutang karena terdakwa tidak memiliki uang.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor merk CRF untuk mengantarkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Pris karena Sdr. Pris sebelumnya telah memesan dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dan diikatkan di stang sepeda motor merk CRF. Lalu sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat dalam perjalanan tersebutlah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa belum sempat menjual narkotika setelah mendapat narkotika tersebut dari Sdr. Mandor.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Mandor dengan berat kurang lebih 50 gram seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada waktu yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Agustus 2024. Dari 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 10 paket dan 10 paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui sepeda motor merk CRF yang terdakwa pakai untuk mengantarkan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui maksud kepemilikan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa adalah untuk dijual kembali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi Rifiki dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan oleh Saksi Nusa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar setelah Saksi Rifki dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian dari Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nusa maka didapatlah **1 buah kantong plastik warna hitam yang** di dalam kantong plastik tersebut berisikan **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan maka ada pula didapat 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix. Kemudian terdakwa mengakui sepeda motor merk Honda CRF digunakan oleh terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika dan 1 unit handphoe warna biru muda merk infinix merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pris terkait dengan jual beli narkotika.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti yang didapatkan, terdakwa mengaku shabu dibeli dari Sdr. Mandor pada hari Senin **tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB** dengan cara Sdr. Mandor menemui terdakwa di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** untuk menawarkan 1 paket narkotika jenis shabu agar terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Mandor menjanjikan akan memberikan upah dari hasil penjualan. Namun pada saat itu terdakwa masih berhutang karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Rahuyan dengan menggunakan sepeda motor merk CRF untuk mengantarkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Pris karena Sdr. Pris sebelumnya telah memesan dengam cara menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dan diikatkan di stang sepeda motor merk CRF. Lalu sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat dalam perjalanan tersebutlah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual narkotika setelah mendapat narkotika tersebut dari Sdr. Mandor.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Mandor dengan berat kurang lebih 50 gram seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada waktu yang tidak diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Agustus 2024. Dari 1 paket narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 10 paket dan 10 paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.

- Bahwa terdakwa membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0521 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0519.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat **0,3325 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144.00/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan Berat Bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari Aluminium bertuliskan CIMEI;
- 1 (satu) buah tabung bekas senter warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNKB Honda dengan No. Register KH 2245 HJ No. Rangka MH 1KD1110LK163549 No. Mesin KD11E1162817 warna abu-abu atas nama Haga;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda CRF 150L Warna Hitam Kuning bertulisan nomor 29 dengan No. Rangka MH 1KD1110LK163549 No. Mesin KD11E1162817 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk INFINIX X6525 dengan nomor SIM CARD 081251865889 IMEI I 35109346152609 IMEI II 351093461522617;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi Rifiki dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nusa yang kemudian ditemukan **1 buah kantong plastik warna hitam** yang didalamnya terdiri dari **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selain dari itu didapat pula 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap barang bukti yang didapatkan, terdakwa mengakui barang bukti yang diduga shabu terseut dibeli dari Sdr. Mandor di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Sdr. Mandor mendatangi terdakwa di rumah terdakwa.** Terdakwa mengaku 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pris dalam memesan shabu dan terdakwa juga mengaku 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0521 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0519.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat **0,3325 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144.00/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram.**

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram** yang **mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa HAGA als BAPAK AEL anak dari BENSI Y BINTI** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum”,* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi Rifiki dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kecamatan Tewah – Rungan RT.001/RW.000 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Nusa yang kemudian ditemukan **1 buah kantong plastik warna hitam** yang didalamnya terdiri dari **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**. Jadi total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selain dari itu didapat pula 1 lembar STNKB, 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya, 1 unit handphone warna biru muda merk Infinix.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap barang bukti yang didapatkan, terdakwa mengakui barang bukti yang diduga shabu terseut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibeli dari Sdr. Mandor di rumah terdakwa yang ada **di Tumbang Pajangei RT.002/RW.000, Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Sdr. Mandor mendatangi terdakwa di rumah terdakwa.** Terdakwa mengaku 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pris dalam memesan shabu dan terdakwa juga mengaku 1 unit sepeda motor merk Honda CRF beserta kunci kontaknya adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0521 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0519.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat **0,3325 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 074/11144.00/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram.**
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 67,4 (enam puluh**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh koma empat) gram dan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram** disisihkan untuk **dimusnahkan dengan berat kotor 66,65 (enam puluh enam koma enam lima) gram dan berat bersih 61,89 (enam satu koma delapan sembilan) gram** yang **mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa **1 buat botol yang terbuat dari aluminium bertuliskan CIMEI yang didalamnya ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tabung bekas senter warna hitam yang didalamnya ditemukan 5 paket narkotika jenis shabu** dan **1 buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 8 paket narkotika jenis shabu**, sehingga jumlah total narkotika jenis shabu yang didapatkan dari hasil penggeledahan tersebut adalah sejumlah 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan **Berat Kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan Berat Bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram**, yang mana seluruhnya diakui oleh Terdakwa selama persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya, yang menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. Mandor yang kemudian akan dijual kepada Sdr. Pris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang untuk selanjutkan akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan kuantitas yang cukup besar yakni Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 67,4 gram dan Berat Bersih 62,64 gram;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haga als Bapak Ael Anak Dari Bensi Y Binti**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 67,4 (enam puluh tujuh koma empat) gram dan Berat Bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari Aluminium bertuliskan CIMEI;
- 1 (satu) buah tabung bekas senter warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merk INFINIX X6525 dengan nomor SIM CARD 081251865889 IMEI I 35109346152609 IMEI II 351093461522617;

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar STNKB Honda dengan No. Register KH 2245 HJ No. Rangka MH 1KD1110LK163549 No. Mesin KD11E1162817 warna abu-abu atas nama Haga;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda CRF 150L Warna Hitam Kuning bertulisan nomor 29 dengan No. Rangka MH 1KD1110LK163549 No. Mesin KD11E1162817 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H.	Dr. Galih Bawono, S.H.., M.H..
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, SE.,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)